

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1170/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหยาศรีเจริญบริการ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522 มาตรา

ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 77
มาตรา

การที่จำเลยปิดราคา 55 บาท ลงบนกระป๋องน้ำมันหล่อลื่นซึ่งเป็นสินค้าควบคุม
ที่ราคาควบคุม 52 บาท ให้ไม่ปรากฏ อันเป็นความผิดฐานปิดที่ราคาที่พิมพ์ไว้ตาม
กฎหมายที่สินค้าควบคุมให้ไม่ปรากฏ ก็เพราะจำเลยมีจุดประสงค์ที่จะจำหน่ายน้ำมัน
หล่อลื่นดังกล่าวในราคากระป๋องละ 55 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาควบคุม อันเป็นความผิด
ฐานจำหน่ายสินค้าให้สูงกว่าราคาที่พิมพ์ไว้ตามกฎหมายที่สินค้าควบคุม ดังนั้น เมื่อ
จำเลยจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นกระป๋องนั้นในราคา 55 บาท ก็เป็นการกระทำที่ทำให้
จำเลยบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอัน
เดียวกันและต่อเนื่องกันทั้งเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคา
สินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 88 พ.ศ. 2528 ฉบับเดียวกัน และมีบทลงโทษ
ตามกฎหมายบทเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวและผิด
กฎหมายบทเดียว

ความผิดของจำเลยอยู่ในการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการกลางกำหนด
ราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 88 พ.ศ. 2528 น้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยได้
จำหน่ายไปมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงรับได้ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 33 (1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกับจัดทำแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ ๑ แผ่น แล้ว
เขียนราคาลงบนกระดาษเป็น ๕๕ บาท แล้วนำแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ทำขึ้นใหม่ไป
ปิดทับลงบนภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นตราดาวชนิด ซี เอ็กซ์ ที เทอร์โบ ขนาด
กระป๋องผืนก ๑ ลิตร อันเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่ายปลีก ๕๒ บาท โดยปิดทับที่
บริเวณราคา ๕๒ บาท ที่บริษัทคาลเท็กซ์ จำกัด ผู้ทำผลิตสินค้าได้พิมพ์ไว้บนภาชนะ
บรรจุโดยชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้จำเลยทั้งสองมีเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
น้ำมันหล่อลื่นชนิดดังกล่าวมีราคา ๕๕ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมและปิดทับให้ราคาที่คณะกรรมการกลางกำหนดที่ได้พิมพ์ไว้บนภาชนะ
สินค้าเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้ราคาที่ได้พิมพ์ไว้ปรากฏ โดยไม่ได้แจ้งรายการ
เปลี่ยนแปลงราคาอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แล้วจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันนำเอา
น้ำมันหล่อลื่นกระป๋องเดียวกันกับสินค้าที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการกระทำผิดโดย
เปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายปลีกจาก ๕๒ บาท เป็นราคา ๕๕ บาทมาจำหน่ายให้แก่นาย
สมชัย เวชโพธิ์กลาง ผู้ซื้อในราคา ๕๕ บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่กำหนดถึง ๓
บาท การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการจำหน่ายสินค้าควบคุมในราคาที่สูงเกิน
กว่าราคาที่กำหนดไว้ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๗,
๔๐, ๔๓ ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดฉบับที่

๗๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่อง การกำหนดสินค้าและควบคุม ประกาศ
คณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ ๘๘ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรื่อง กำหนดมาตรการในการจำหน่ายสินค้าควบคุม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ริปน้ำมันหล่อลื่นของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด
ราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๔๐, ๔๓
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ ๗๑ ลงวันที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่อง การกำหนดสินค้าและควบคุม ประกาศคณะ
กรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ ๘๘ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรื่อง กำหนดมาตรการในการจำหน่ายสินค้าควบคุม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ (ที่ถูกไม่ต้องระบุมตรา ๙๑) ปรับจำเลยที่ ๑
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ให้จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท จำเลยทั้ง
สองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คง
ปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ กำหนด ๓ เดือน และปรับ
๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกจำเลยที่ ๒ เห็นสมควรรอไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ในกรณีที่จำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ริปน้ำมันหล่อลื่นของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดสองกรรม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยปิดทับราคาที่พิมพ์ไว้ตาม
กฎหมายที่สินค้าควบคุมให้ไม่ปรากฏคือจำเลยปิดราคา ๕๕ บาท ทับราคาควบคุม ๕๒
บาท ลงบนกระป๋องบรรจุน้ำมันหล่อลื่นนั้น ก็เพราะจำเลยมีจุดประสงค์ที่จะจำหน่าย
น้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวในราคากระป๋องละ ๕๕ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาควบคุม ดังนั้นเมื่อ
จำเลยจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นกระป๋องนั้นในราคา ๕๕ บาท ก็เป็นการกระทำที่ทำให้
จำเลยบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอัน
เดียวกันและต่อเนื่องกัน ทั้งการกระทำของจำเลยทั้งสองประการดังกล่าวยังเป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศฉบับเดียวกันคือประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาดฉบับที่ ๘๘ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรื่อง กำหนดมาตรการในการจำหน่าย
สินค้าควบคุมข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ นอกจากนี้การกระทำของจำเลยทั้งสองประการดัง
กล่าวยังมีบทลงโทษบทเดียวกันคือพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการ
ผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ อีกด้วย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรม
เดียวและผิดกฎหมายบทเดียว หากใช่เป็นการกระทำผิด ๒ กระทั่งดังที่โจทก์ฎีกาไม่
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้รับน้ำมันหล่อลื่นของกลางตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะ
เห็นได้ชัดว่า ความผิดของจำเลยในคดีนี้อยู่ที่การฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการ
กลางตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว น้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยได้จำหน่าย
ไปมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการทำความผิดอันจะพึงรับได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๓(๑) แม้จำเลยมิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา แต่ปัญหาเรื่องรับของกลางนี้
เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รับน้ำมันหล่อลื่นของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

ศาลอาญา - นายบุญเจือ รัตนสมบัติ
ศาลอุทธรณ์ - นายปราโมทย์ บุนนาค

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>